P U T U S A N

Nomor 2612/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **AJUDAN PRATAMA**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 3 November 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Apartemen Sentraland Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Pendidikan	: SD

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwaAjudan Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabusebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotikadalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ajudan Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintahterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum.
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ajudan Pratama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 19.10 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Jul (DPO), lalu Jul menawarkan kepada terdakwa pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu – sabu, awalnya terdakwa menolak namun dikarenakan terdakwa belum pernah menjual sabu – sabu, Jul mengatakan bawa saja dulu barangnya, kalau laku serahkan kepadanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk terdakwa sehingga terdakwa meyetujuinya
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Jul menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Jul pergi ke Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan setibanya di salah satu rumah terdakwa diberikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam kotak rokok magnum kemudian terdakwa menerimanya dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Jul berjalan kaki keluar dari Gang lalu tidak berapa lama datang saksi Petrus Sitepu, saksi Nikolas Hutagalung, S.H.,M.H dan Samuel J. Purba yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menghampiri terdakwa dan Jul namun seketika Jul langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Jul namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dari dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Lalu pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali yang di dapatkan dari Jul. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6122/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram milik terdakwa Ajudan Pratama yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ajudan Pratama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Petrus Sitepu, saksi Nikolas Hutagalung, S.H.,M.H dan Samuel J. Purba yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dari saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Jul (DPO) dengan tujuan untuk dijual terdakwa kembali dengan perjanjian apabila laku terjual terdakwa memberikan Jul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6122/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram milik terdakwa Ajudan Pratama yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nikolas Hutagalung

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Petrus Sitepu dan rekan lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengn berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya tahu dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya memilik Narkotiuka jenis shabu di daerah Jln.Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalanya ada informasi dari informan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bahwa ada seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya memilik Narkotiuka jenis shabu di daerah Jln.Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan, setelah itu saya dengan teman satu team yaitu Petrus Sitepu dan Samuel Jackson Purba lagsung menuju ke lokasi sekitar pukul 20.00 Wib, saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sesuai informasi dengan ciri-cirinya sedang berdiri dipinggir jalan,lalu saksi dengan satu team lagsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, sehingga ditemukan dari kantong celan terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengn berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan barang buktidi bawake keantor Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa saat ditangkap, shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Jul dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu tersebut akan dijual Terdakwa pada pembelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap, bahwa keuntugan yang didapat Terdakwa bila berhasil menjual shabu tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun mempunyai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan oleh karena itu Penuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi atas nama Petrus Sitepu yang atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan yang selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Nikolas Hutagalung bersama dengan saksi Petrus Sitepu dan rekan lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.10 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Jul (DPO), lalu Jul menawarkan kepada terdakwa pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu – sabu, awalnya terdakwa menolak namun dikarenakan terdakwa belum pernah menjual sabu – sabu, Jul mengatakan bawa saja dulu barangnya, kalau laku serahkan kepadanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk terdakwa sehingga terdakwa meyetujuinya
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Jul menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Jul pergi ke Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan setibanya di salah satu rumah terdakwa diberikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam kotak rokok magnum kemudian terdakwa menerimanya dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Jul berjalan kaki keluar dari Gang lalu tidak berapa lama datang saksi Petrus Sitepu, saksi Nikolas Hutagalung, S.H.,M.H dan Samuel J. Purba yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menghampiri terdakwa dan Jul namun seketika Jul langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Jul namun tidak berhasil
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengn berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dari saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Jul dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut akan dijual Terdakwa pada pembelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Nikolas Hutagalung , saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jakson Purba bersama dengan rekan lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa saksi Nikolas Hutagalung bersama dengan saksi Petrus Sitepu dan rekan lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Mesjid Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.10 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Jul (DPO), lalu Jul menawarkan kepada terdakwa pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu – sabu, awalnya terdakwa menolak namun dikarenakan terdakwa belum pernah menjual sabu – sabu, Jul mengatakan bawa saja dulu barangnya, kalau laku serahkan kepadanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk terdakwa sehingga terdakwa meyetujuinya
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Jul menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Jul pergi ke Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan setibanya di salah satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah terdakwa diberikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam kotak rokok magnum kemudian terdakwa menerimanya dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Jul berjalan kaki keluar dari Gang lalu tidak berapa lama datang saksi Petrus Sitepu, saksi Nikolas Hutagalung, S.H.,M.H dan Samuel J. Purba yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menghampiri terdakwa dan Jul namun seketika Jul langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Jul namun tidak berhasil
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengn berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dari saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Jul dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu tersebut akan dijual Terdakwa pada pembelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Nikolas Hutagalung , saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jakson Purba bersama dengan rekan lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan kedua tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”barang siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **AJUDAN PRATAMA** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa saksi Nikolas Hutagalung bersama dengan saksi Petrus Sitepu dan rekan lainnya dari pihak kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadapa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jln.Mesjid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taufik Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan, awalnya sekira pukul 19.10 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Jul (DPO), lalu Jul menawarkan kepada terdakwa pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis sabu – sabu, awalnya terdakwa menolak namun dikarenakan terdakwa belum pernah menjual sabu – sabu, Jul mengatakan bawa saja dulu barangnya, kalau laku serahkan kepadanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk terdakwa sehingga terdakwa meyetujuinya, sekira Pukul 20.00 WIB Jul menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Jul pergi ke Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan setibanya di salah satu rumah terdakwa diberikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam kotak rokok magnum kemudian terdakwa menerimanya dan menyimpannya didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan Jul berjalan kaki keluar dari Gang lalu tidak berapa lama datang saksi Petrus Sitepu, saksi Nikolas Hutagalung, S.H.,M.H dan Samuel J. Purba yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menghampiri terdakwa dan Jul namun seketika Jul langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Jul namun tidak berhasil**,** pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum berisikan 1(satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengn berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dari saku celana terdakwa sebelah kanan, bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Jul dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu tersebut akan dijual Terdakwa pada pembelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nikolas Hutagalung , saksi Petrus Sitepu, saksi Samuel Jakson Purba bersama dengan rekan lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut**,** saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJUDAN PRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H. dan Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H. Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallangan, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)